通江县应急管理局

政府信息公开

索 引 号：	0028/2023-00031
信息分类：	安全生产
发布机构：	县应急局
发文日期：	2023-10-20
文　　号：	
关 键 词：	

通江县铁佛镇观山坪村“7.2”一般其他伤害事故调查报告

2023-10-20 14:11　来源： 县应急局

2023年7月2日14时30分许，通江县铁佛镇观山坪村发生一起其他伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约80万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）相关规定，经县人民政府授权，7月10日，成立了由县应理局牵头，县公安局、县总工会、县经信局、铁佛镇政府等单位有关同志参加的通江县铁佛镇观山坪村“7.2”一般其他伤害事故调查组。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析等，查明了事故发生经原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年7月2日14时30分许，上海一橙网络科技股份有限公司河南分公司职工袁某某，在通江县铁佛镇观山坪村1社刘家湾处中国移动通讯光纤线路电线杆业时（型号：GYTS—12B1），因水泥光纤线路电线杆底部折断，袁某某随光纤线路电线杆一起倒地受伤，经铁佛镇中心卫生院医务人员现场抢救无效死亡。

（二）应急处置救援情况

2023年7月2日15时10分许，广电网络通江分公司铁佛营业部职工隆某某回家路过铁佛镇观山坪村1社刘家湾时，发现公路边刘某某家的玉米地角处有一根杆和一个人倒在地上，人没有动静，地面上有血迹，随即拨打了110报警电话、120急救电话；随即，通江县铁佛派出所民警、铁佛镇中心卫生院医务人员、铁人民政府相关人员先后赶到事故现场，开展事故救援和应急处置工作。经医务人员现场诊断，袁某某已无意识、无呼吸、无颈动脉搏动，随即进行胸外按压心脏半小时，经抢救无效死亡。

事故发生后，铁佛镇人民政府、县经信局、县应急管理局、中国移动通江分公司、中移铁通有限公司巴中分公司督促配合上海一橙网络科技股份有限公司河公司与死者亲属积极协商，双方达成和解并签订了死亡补偿协议，相关费用已支付到位。

二、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

上海一橙网络科技股份有限公司河南分公司，统一社会信用代码：91410221MA9GF3QX3P；负责人：檀某某；营业场所：河南省开封市杞县经三路产业区管理委员会302室；类型：股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)；成立日期：2021年3月8日；经营范围：许可项目：职业中介活动；建筑智能化设计；建筑智能化工程施工；电力设施承装、承修、承试（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许件为准）一般项目：网络技术服务；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集务；承接总公司工程建设业务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；通讯设备销售；办公设备销售；办公用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依主开展经营活动）。

（二）合同签订情况

2021年4月，中国移动通信集团四川有限公司将巡检服务、应急通信服务、故障处理服务、现场支持服务、资料管理、设备和传输线路的运行维护等网络维服务工作发包给中移铁通有限公司四川分公司，双方并签订《中国移动四川公司2021年至2023年网络综合代维服务（二级集采部分）采购项目框架协议》移动四川公司安全生产协议书》。

2022年12月，中移铁通有限公司四川分公司将中国移动家庭有线宽带现场网络服务支撑工作分包给上海一橙网络科技股份有限公司，并签订《中移铁通有司2023年综合业务支撑服务集中采购项目（区域【三】）采购框架协议》（包【2】）。上海一橙网络科技股份有限公司指派河南分公司负责巴中片区业务，并中设立项目部。2023年3月29日，袁某某与上海一橙网络科技股份有限公司河南分公司签订劳务合同。

（三）现场勘验情况

经现场勘验：事故发生地点位于铁佛镇观山坪村1社刘某某住房斜对面公路边（广纳镇至铁佛镇公路）；事故现场有1根折断倒地的水泥光纤线路电线杆（端向东南方），地面以上部分长6.1米；电线杆上有两处折断，一处位于杆底部与地平面平齐，另一处位于杆上部4.6米处；电线杆底部断痕为陈旧性裂痕，用铁丝有3根角钢，其中两根角钢地下部分裸露在外，第三根角钢一端捆绑在电线杆上，另一端埋在地下，在断裂处呈90度弯折；电线杆上部4.6米处断痕较新内有铜连，未完全断开，系电线杆倒地时折断；电线杆端部向下1.5米处挂有中国移动通讯光纤，光纤上系着塑料号牌，内容为：中国移动通讯，光纤型号GYTS—12竣工日期2018年8月、施工单位四川邮科通讯技术有限公司），有一个DP箱（8个用户接口，已使用3个）；袁某某（死者）倒在电线杆上面，面部向上，腰间一根红色安全带与电线杆连在一起，头部紧挨地角处的一块大石头，地面有血迹、有1顶安全帽、2个脚钩。铁佛中心卫生院诊治记录：患者四肢厥冷、无呼吸、动脉搏动、血压未测出、瞳孔散大、无意识，见右侧额顶部约5厘米挫裂伤，有血性渗出物，左耳道、口鼻有血液流出，宣布临床死亡。

（四）人员伤亡及直接经济损失情况

死者：袁某某，男，汉族，1989年5月17日出生，户籍地址：通江县广纳镇构花坪村8组5号，公民身份证号码：51372119890517****。上海一橙网络科技有限公司河南分公司见习期人员，未取得登高作业操作证，公司未给分配具体负责的网格片区。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）等标准和规定统计，该起事故造成直接经济损失约80万元。

三、事故原因和事故性质认定

（一）直接原因

袁某某，安全意识薄弱，对光纤线路电线杆等作业环境中存在的安全隐患辨识预判不足，在电线杆底部有裂痕、存在倾倒风险、未取得登高作业操作证、未司安排的情况下，擅自上杆冒险作业，因电线杆底部折断倒地受伤死亡，是导致此次事故的直接原因。

（二）间接原因

1.上海一橙网络科技股份有限公司河南分公司，未认真落实企业安全生产主体责任，公司平时只是在网络平台对员工进行任务分配，不重视对从业人员的安产教育和培训，致使从业人员对作业场所存在的危险因素、防范措施、事故应急处置能力不足；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未开展事故隐患排理工作，是导致此次事故的间接原因。

2.吴某某，上海一橙网络科技股份有限公司河南分公司巴中片区负责人，未认真落实安全隐患排查治理工作，未督促、检查本单位安全生产工作，未及时发消除安全生产事故隐患，是导致此次事故的另一间接原因。

（三）事故性质

经事故调查组分析认定，通江县铁佛镇观山坪村“7.2”其他伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任人责任认定及处理建议

袁某某，上海一橙网络科技股份有限公司河南分公司见习期人员，安全意识薄弱，对光纤线路电线杆等作业环境中存在的安全隐患辨识预判不足，在电线杆有裂痕、存在倾倒风险、未取得登高作业操作证、未经公司安排的情况下，擅自上杆冒险作业，因电线杆底部折断倒地受伤死亡，对本次事故发生负直接责任。

鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究相关法律责任。

（二）事故责任单位责任认定及处理建议

1.上海一橙网络科技股份有限公司河南分公司，安全生产主体责任不落实，未认真落实生产安全事故隐患排查治理制度，对该处光纤线路电杆存在的安全隐及时发现并消除事故隐患，对从业人员的安全生产教育和培训不到位，致使从业人员对作业场所存在的危险因素、防范措施、事故应急处置能力不足，对本次事生负主要管理责任。

建议由通江县应急管理局依法对其作出行政处罚。

2.吴某某，上海一橙网络科技股份有限公司河南分公司巴中片区负责人，未认真落实安全隐患排查治理工作，未督促、检查本单位安全生产工作，未及时发消除安全生产事故隐患，对本次事故发生负重要管理责任。

建议由通江县应急管理局依法对其作出行政处罚。

五、事故防范和整改措施

（一）上海一橙网络科技股份有限公司河南分公司要切实履行企业安全生产主体责任，深刻吸取事故教训，加强员工的安全教育培训，强化作业现场管理，从业人员严格遵守安全操作规程，根据工作特点和实际作业环境制定完善的作业方案，防范各类违章违规作业行为的发生。

（二）中移铁通有限公司巴中分公司，要认真吸取事故教训，强化安全管理，全面深入排查治理安全隐患，加强员工的安全教育和培训，加大对分包单位的管理、监督、指导。

（三）中国移动通信集团四川有限公司通江分公司，要加强对生产经营服务项目的发承包管理，严格执行对作业承包商安全管理的相关规定，强化对承包商生产工作的统一协调和管理。同时，加大安全生产宣传教育力度，针对此事故召开一次有针对性的事故教育警示会，将此次事故情况传达到所管辖的全部业务外位，让各单位从事故中吸取教训，预防和杜绝同类事故再次发生。

通江县铁佛镇观山坪村“

一般其他伤害事故调